

1. 업무개요

환경시설본부 ☆☆☆☆처 ■■■■■■■■■부(이하 “■■■■■■■■부”라 함)는 「■■■■■■■■법」 제17조(사업) 제1항 제3호¹⁾에 따라, 지방자치단체와의 위·수탁 협약 체결을 통하여 상하수도시설 설치지원 사업에 대한 설계관리 업무를 담당하고 있고, 설계는 외부업체와 용역(이하 “설계용역”이라 함)을 체결하여 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(◆◆◆◆부 예규)²⁾」에서 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약 특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.”로 정하고 있고, “계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다.”고 규정되어 있다.

그리고 ■■■■■■■■■부에서 발주한 설계용역의 과업내용서에 따르면, 계약상 대자는 [그림 *]과 같이 계약기간 중 중간보고 및 최종보고를 하도록 정하고 있다.

1) 제17조(사업) ① ■■■은 다음 각 호의 사업을 한다.

3. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설(이하 “환경시설”이라 한다)의 점검·진단·검사·설치·운영 및 기술지원

2) 제9장 계약 일반조건, 제2절 계약의 체결, 2. 계약문서, 가. 계약문서의 효력 및 다. 용역 계약문서의 종류 / 제9장 계약 일반조건, 제5절 계약의 이행, 2. 용역계약의 이행, 나. 계약이행의 감독

[그림 *] 과업내용서 내 중간보고 및 최종보고 관련 내용(예시*)

<생략>	<생략>
과업내용서- 예정공정표(P.*)	과업내용서- *.*. 감독 및 보고(P.**.)

* (예시) %%시 %%배수분구 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계 용역

따라서 [표 *] 부는 상하수도시설 설계용역의 과업내용서 및 과업수행 계획서에 따라, 계약기간 중 정해진 시점에 계약상대자로 하여금 과업에 대한 중간보고 및 최종보고를 실시하도록 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 ****. *. *.부터 감사일 현재(****년 **월)까지 준공된 상하수도시설 설계용역(**개)에 대하여 중간보고 및 최종보고 실시 여부를 점검하였다.

그 결과, [표 *]과 같이 ①전체 **개 설계용역 중 “##군 농어촌 마을하수도(%%지구) 정비사업 기본 및 실시설계 용역” 등 *개 설계용역에 대하여 중간보고가 실시되지 않았고, ②대다수 중간보고 및 최종보고의 경우 실시결과(보완 요구사항 포함)를 문서로 작성하지 않거나 공문으로 등록하지 않는 등 설계용역에 대한 중간보고 및 최종보고 관리·감독업무가 부적정한 것으로 확인되었다.

[표 *] ☐☐☐☐☐☐부 설계용역(준공 *개) 중간·최종보고 실시 현황

순번	설계용역명	용역기간	중간보고			최종보고		
			실시여부	결과서류	공문등록	실시여부	결과서류	공문등록
	< 이행건수 / 전체건수(건) >		** / **	* / **	* / **	** / **	* / **	* / **
*	--군 --촌 마을하수도(--지구) 정비사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	X	X	X	O	X	X
*	--시 ---배수구역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
*	--군 -- 및 --/-- 하수도시설 확충사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
*	--군 ---- 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	X	X	X	O	X	X
*	--시 --천배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
*	--시 --배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
*	--시 -- 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	X	X	X	O	O	O
*	--군 하수재이용 및 ---- 하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
*	-- 공공하수처리시설 개선보완사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
*	--군 -- 공공하수 증설 및 하수관로정비사업(*단계) 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
**	--시 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	X	X	X	O	X	X
**	--군 -면 하수관로 정비사업(*단계) 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
**	--군 ---처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X
**	--군 --면 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	O	O	O	X	X
**	--시 --배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계	'**.**.**.~ '**.**.**.	O	X	X	O	X	X

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

따라서 ■■■■■부에서는 설계용역(과업)의 철저한 감독 및 성과품의 품질 확보를 위하여 중간보고 및 최종보고를 계약서류(과업내용서 등)대로 실시되도록 감독하여야 하고, 특히 그 실시결과는 공문으로 등록하여 ■■의 시정조치 등의 감독행위가 문서로 관리될 수 있도록 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(■■■■처장)는 설계용역의 중간보고 및 최종보고에 대한 관리·감독 업무를 부적정하게 처리한 환경시설본부 ☆☆☆☆처 ■■■■■부에 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】